

N. R.G. 3792/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Serena Baccolini	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3792/2018** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPORTIELLO DONATELLA, che
la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. MONTANA CINZIA, che la rappresenta e difende come da delega in
atti

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*) e *CP_3*
(C.F. *C.F._3*)

entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRUCCI FERNANDO PASQUALE, che li rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATI

avente ad oggetto: Mediazione

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano in totale riforma della sentenza n. 7670/2018 (RG 58129/2013) emessa dal Tribunale di Milano giudice dottor Borrelli

NEL MERITO:

accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 7670 anno 2018, Giudice dottor Borrelli depositata in cancelleria il 9.4.2018 e pubblicata in data 9.7.2018
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

accertata e dichiarata, per le ragioni spiegate in narrativa e i fatti dedotti in giudizio, l'infondatezza delle domande avanzate dalle convenute per l'effetto rigettarle;

accertata e dichiarata l'attività di intermediazione immobiliare svolta dall'attrice a favore dei convenuti;

accertato e dichiarato il diritto dell'attrice ad ottenere la provvigione dai convenuti, per l'attività svolta e per le ragioni spiegate in narrativa e i fatti dedotti in giudizio,

*condannare *CP_3* e *Controparte_2*, in via solidale o alternativa fra loro, a corrispondere all'attrice l'importo di euro 8.700,00, pari al 3% del prezzo di vendita*

di euro 290.000,00, o quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia o equità;

condannare CP_1 a corrispondere all'attrice l'importo di euro 8.700,00 pari al 3% del prezzo di vendita di euro 290.000,00, o quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia o equità;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari e refusione di tutte le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede l'ammissione dei capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 2 luglio 2020 limitatamente ai testi non ammessi, nonché l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi con l'ordinanza del 2 luglio 2020:

Signori: Testimone_1 , Testimone_2 e Testimone_3

1. "Vero che nel corso del mese di dicembre dell'anno 2011 la signora CP_1 si recava presso la sede dello Parte_1 e incaricava verbalmente il signor Parte_1 di porre in vendita -non in esclusiva- il proprio immobile sito in Milano, alla via Marocchetti, 21, piano IV?" (Manzato Tes_1 , Testimone_2 , Testimone_3).

2. "Vero che la signora CP_1 si rivolgeva allo Parte_1 poiché non era soddisfatta dell'operato del signor CP_4 il quale, ricevuto l'incarico a vendere il proprio immobile sito in Milano alla via Marocchetti, 21, ometteva di comunicarle che dopo 1 mese avrebbe trasferito l'agenzia immobiliare in altra zona di Milano?" (Zincarelli Lucio, Meriggi Tes_3).

3. "Vero che la signora CP_1 personalmente forniva allo Parte_1 tutte le informazioni relative al proprio appartamento quali: la conformità dell'immobile alle norme edilizie/urbanistiche, la conformità degli impianti alle norme vigenti, l'assenza di controversie sull'immobile?" (Zincarelli Lucio, Meriggi Tes_3).

5. "Vero che dopo aver scattato le foto presso l'abitazione della signora CP_1 lei e altri collaboratori dello Pt_1 "caricavate" le foto sul sito dello Studio Pt_1 allora Org_1 e su altri siti di annunci immobiliari per pubblicizzare la vendita

dell'immobile, così come richiesto dalla signora CP_1 documento 2 che si rammostra?" (Flavio Tes_3 Lucio Parte_1 Manzato Tes_1).

6. "Vero che il signor Parte_2 per tutto il periodo compreso tra dicembre 2011 e il mese di aprile 2012 accompagnava, presso l'abitazione di proprietà della signora CP_1 in Milano, Via Marocchetti, 21, i clienti interessati a visionare l'immobile?" (Manzato Tes_1 , Testimone_2 , Testimone_3).

7. "Vero che nel mese di gennaio dell'anno 2012 i signori CP_3 e CP_2 , dopo aver visionato l'annuncio di vendita dell'immobile della signora CP_1 pubblicizzato dallo Parte_1 su internet, contattavano telefonicamente lo Parte_1 domandando di visionare l'immobile?" (Zincarelli Tes_2 , Meriggi Tes_3 , Manzato Tes_1).

8. "Vero che in data 28 gennaio 2012 il signor Controparte_5 conduceva i signori CP_3 e CP_2 presso l'abitazione di proprietà della signora CP_1 sito in Milano alla via Marocchetti, 21 per una prima visita dell'immobile?" (Manzato Tes_1 , Testimone_2 , Testimone_3).

9. "Vero che in data 9 febbraio 2012 il signor Controparte_5 conduceva i signori CP_3 e CP_2 presso l'abitazione di proprietà della signora CP_1 per una seconda visita dell'immobile?", (Testimone_1 , Testimone_2 , Testimone_3).

10. "Vero che i signori CP_3 e CP_2 , in data 18 febbraio 2012, sottoscrivevano presso i locali della società Pt_1 la proposta di acquisto dell'immobile di proprietà della signora CP_1 doc. 4 che si rammostra?" (Manzato Tes_1 , Testimone_2 , Testimone_3).

11. "Vero che dopo aver ricevuto la proposta dei signori CP_2 e CP_3 il signor Tes_2 convocava la signora CP_1 presso la sede dello studio Pt_1 per sottoporre alla attenzione della stessa la proposta Parte_3 ? (Email_1 [...]
Email_2 Testimone_1).

12. “Vero che in quella circostanza la signora CP_1 rifiutava la proposta di acquisto avanzata dai signori CP_3 e CP_2 ?” (Flavio Tes_3 Lucio Parte_1 Manzato Tes_1).

13. “Vero che successivamente al 9 febbraio 2012 lo Parte_1 conduceva altri clienti presso l’abitazione della signora CP_1 ” (Flavio Tes_3 Lucio Parte_1 Manzato Tes_1).

15. “Vero che successivamente al dicembre 2011 il marito della signora Parte_4 [...] si recava ogni settimana presso lo Studio Pt_1 sito in Milano Corso Lodi, 111, per avere informazioni sugli appuntamenti fissati per far visionare l’immobile a possibili acquirenti?” (Manzato Tes_1 , Testimone_2 , Controparte_6).

Signora Rosaria Crispi:

20. “Vero che tra la signora CP_1 e il signor Parte_2 vi è sempre stato un rapporto cordiale?”

Si chiede, altresì, che tutti i testi indicati siano sentiti a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte, allorchè ammissibili.

Residenza dei testimoni:

Controparte_5 residente in Milano via Boncompagni, 32

Testimone_1 residente in Milano alla via San Dionigi, 40.

Testimone_2 viale Abruzzi 34, Segrate.

Testimone_3 piazza Aldo Moro, n. 2, Carrugate.

Rosaria Crispi residente in Milano alla via Marocchetti, 21.

Per CP_1

Piaccia all'Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito

1. Rigettare l'appello avversario per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.

2. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, rigettare, siccome infondate, tutte le domande svolte dall'appellante.

In via istruttoria

3. Ammettere i capitoli di prova per testimoni non ammessi con l'ordinanza in data 2 luglio 2020:

*c. Vero che, in data 18 febbraio 2012, il signor **Parte_2** sottopose alla signora **CP_1** la proposta d'acquisto prodotta da controparte e che si rammostra al testimone (doc.to n. 4 fascicolo primo grado);*

*e che, in quell'occasione, il marito della signora **CP_1** - **Persona_1** -, alla domanda di dove fosse il signor **CP_4** e se lo stesso fosse a conoscenza di quella proposta il signor **Parte_2** disse di no e che lo avrebbe poi sentito;*

*e che, sempre in quell'occasione, il signor **Parte_4** disse al signor **Parte_2** che avrebbe subito sentito telefonicamente il **CP_4** e di non farsi più vedere e sentire;*

*d. Vero che, Il signor **CP_4** dichiarò di conoscere il signor **Parte_2** , con il quale collaborava ogni tanto, ma di non aver incaricato quest'ultimo ad occuparsi dell'affare;*

*e. Vero che, la signora **CP_1** traslocò con la famiglia dall'immobile sito in Milano, Via Marochetti, n. 21 in data 16 gennaio 2012.*

Si indicano come testimoni:

☐ *signor Carlo Severi residente in Milano;*

☐ *signor Giovanni Tagliabue residente in Milano.*

4. Ammettere l'appellata alla prova del contrario con gli stessi testimoni sopra indicati nella denegata e non creduta ipotesi di richiesta di ammissione, sia pur parziale, dei capitoli di prova articolati dall'appellante e non ammessi con l'ordinanza in data 2 luglio 2020.

In ogni caso

5. *Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, di sentenza e successive occorrende.*

6. *Emettere ogni altra statuizione provvidenza e/o declaratoria del caso.*

Per Controparte_2 e CP_3

1) *Rigettare l'atto di appello principale proposto dalla Parte_1*

[...] per i motivi indicati ai capi "A", "B", "C" e "D" della comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale datata 07/01/2019 e per quelli già esposti negli atti del giudizio di primo grado (qui richiamati 'per relationem').

2) *In accoglimento dell'appello incidentale promosso dai sigg.ri Parte_3 :*

2.a) *accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Parte_1*

[...] del reato di tentata truffa contrattuale perpetrata ai danni dei sigg.ri Controparte_3 e Controparte_2 , ex artt. 56 e 640 C.P.;

2.b) *disporre la trasmissione degli atti al Giudice Penale, in caso di accoglimento della domanda di cui al precedente capo "2.a", per l'inizio dell'azione penale a carico della Parte_1 nonché dei suoi complici;*

2.c) *accertare e dichiarare, in caso di accoglimento della domanda di cui al precedente capo "2.a", la sussistenza di danni non patrimoniali e/o morali e/o esistenziali e quant'altro per l'illecito posto in essere, in relazione ai fatti di causa, dalla s.a.s. [...] Parte_1 ;*

2.d) *conseguentemente all'accoglimento delle domande di cui ai precedenti capi "2.a" e "2.c, condannare la Parte_1 al risarcimento danni in favore degli appellati CP_3 e Controparte_2 quantificato in € 5.000,00 oppure in quella misura (maggiore o minore) ritenuta equa e giusta da Codesto Giudice d'Appello (ex artt. 1226-2043 e 2059 C.C.);*

2.e) disporre, in caso di accoglimento della domanda di cui al precedente capo “2.a”, la pubblicazione dell’emananda sentenza su un eligendo quotidiano nazionale o locale a cura e spese della società appellante oppure a cura e spese degli odierni appellati ma con diritto di rivalsa nei confronti della società appellante;

2.f) disporre, in caso di accoglimento della domanda di cui al precedente capo “2.a”, la comunicazione dell’emananda sentenza all’Associazione Professionale cui aderisce la società appellante.

3) Accertare e dichiarare che la s.a.s. **Parte_1** ha agito in giudizio con dolo e/o colpa grave e per l’effetto condannarla al risarcimento danni nella misura equa e giusta determinata d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..

4) Maggiorare tutti i liquidandi importi di rivalutazione monetaria (secondo i tassi attivi dei Buoni Ordinari del Tesoro o i Buoni Fruttiferi Postali o i tassi bancari attivi o indici **Org_2** nella Provincia di Milano o secondo il D. Lgs. 231/2002) e di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

5) Col favore delle competenze legali del presente grado di giudizio, oltre spese straordinarie ed accessori di legge e con sentenza esecutiva per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 (da qui anche solo **Pt_1** ha agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano nei confronti di **CP_1** (da qui anche solo **CP_1** o la venditrice) nonchè di **CP_3** e **Controparte_2** (da qui anche solo **Parte_3** o gli acquirenti) per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per un’attività di mediazione, che affermava di aver svolto ai fini della vendita di un immobile sito in Milano, via Marochetti 21, di proprietà della **CP_1** e da questa venduto ai coniugi **Parte_3** con atto pubblico del 14.9.2012 per il prezzo di euro 290.000,00 (doc. 6 **Pt_1** .

Le parti convenute si sono costituite davanti al Tribunale ed hanno resistito alla domanda, negando che la compravendita dell'immobile fosse stata conclusa con l'intermediazione della società attrice e svolgendo in sintesi le seguenti difese:

la venditrice CP_1

-ha negato di conoscere la società attrice

-ha dedotto e documentato di aver conferito il 18.11.2011 un “*incarico di mediazione*” in esclusiva a tale CP_4 titolare dell'agenzia di mediazione immobiliare Org_3 [...] (doc. 2 CP_1 , valido sino al 17.5.2012, per la vendita al prezzo di 348.000,00 euro l'appartamento e di 35.000,00 euro il box, con la previsione di un compenso provvigionale pari all'1% del prezzo di vendita

-ha dichiarato di aver ricevuto per due volte, tra gennaio e febbraio 2012, la visita di Parte_3 accompagnati da tale Controparte_5 (che la società attrice qui appellante ha indicato come suo collaboratore) ritenendo che fosse un collaboratore di CP_4 e di essersi insospettita quando le è pervenuta una proposta di acquisto (che lei ha rifiutato) del solo appartamento per 260.00,00 euro, su carta intestata CP_7 (che era la precedente denominazione dell'agenzia utilizzata dalla società attrice) a lei sconosciuta; ha dichiarato di aver contattato CP_4 che le avrebbe riferito di conoscere Parte_2 e di aver saltuariamente collaborato con lui, ma di non avergli dato alcun incarico per la vendita di via Marochetti

-ha dedotto e documentato (docc. 3 e 4) di aver traslocato, da via Marochetti 21 a Corso di Porta Vittoria 46, il 18.1.2012

-ha negato che Parte_2 avesse le chiavi di casa e che abbia accompagnato altre persone interessate all'acquisto;

gli acquirenti Parte_3 .

-hanno dichiarato di aver letto su internet l'annuncio di CP_7 per la vendita dell'appartamento a 320.000,00 euro e di essersi recati in agenzia essendo interessati all'acquisto

- hanno dichiarato di essere stati accompagnati da *Parte_2* a visitare l'immobile
- hanno dichiarato di aver fatto la proposta per 260.000,00 euro e di aver consegnato un assegno a titolo di caparra
- hanno dichiarato di aver sottoscritto un impegno a versare la provvigione a *Pt_1*

[...] (doc. 5 *Parte_3*) nel caso di accettazione della proposta

- hanno dichiarato di aver appreso dopo la proposta che, contrariamente a quanto affermato dal sedicente intermediario, l'immobile non era conforme alle norme edilizie/urbanistiche (essendo stato regolarizzato successivamente dalla proprietaria) e che non vi erano alcuni documenti relativi agli impianti e alle spese condominiali (acquisiti successivamente), e di aver quindi deciso di rivolgersi ad altri, essendo venuta meno la fiducia nell'agenzia *CP_7*, alla quale si erano rivolti.

Il Tribunale, respingendo le istanze di prova orale e dopo aver formulato una proposta conciliativa non accolta, ha respinto la domanda.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti posti da *Pt_1* a fondamento della domanda (attività svolta su incarico della proprietaria *CP_1* di gestire la vendita dell'immobile), dovessero essere qualificati come mediazione atipica, riconducibile al contratto di mandato, e che, pertanto, nessun diritto la società attrice *Pt_1* potesse far valere nei confronti degli acquirenti *Parte_3*.

Nei riguardi della venditrice *CP_1* il Tribunale ha ritenuto, invece, che *Pt_1* non avesse offerto adeguata prova della stipulazione del mandato e del suo adempimento.

Pt_1 ha appellato la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia erroneamente qualificato la fattispecie, riconducendola al mandato, mentre invece, secondo la giurisprudenza più recente e maggioritaria, il conferimento dell'incarico di ricercare soggetti interessati ad un affare sarebbe compatibile con l'attività di mediazione, che, in concreto, risulterebbe svolta in base alle prove offerte e alle ammissioni delle controparti.

Nel giudizio di appello si è costituita la venditrice, chiedendo il rigetto del gravame, e si sono costituiti anche gli acquirenti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale in relazione al mancato accoglimento di una domanda risarcitoria svolta nei confronti di *Pt_1*

Dopo una prima precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in istruttoria per assumere (in parte) le prove orali, che le parti avevano richiesto in primo grado e che hanno riproposto anche in fase di gravame.

All'esito, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, *Pt_1* censura la sentenza in punto di diritto, per aver erroneamente qualificato la fattispecie, e in punto di fatto, per non aver ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto alla provvigione.

In punto di diritto il Tribunale, richiamando una pronuncia della S.C. (Cass. 16382/09), ha qualificato la fattispecie, per come descritta dalla parte attrice, come mediazione atipica, riconducibile al mandato per reperire acquirenti, conferito dalla proprietaria/venditrice: su tale premessa il Tribunale ha escluso *in radice*, ritenendo che in astratto gli obblighi derivanti dal mandato riguardino solo la parte che ha conferito l'incarico, che l'attrice *Pt_1* potesse far valere il diritto alla provvigione nei confronti degli acquirenti, che non avevano conferito alcun incarico.

In punto di fatto il Tribunale ha ritenuto che il materiale probatorio acquisito non fosse idoneo a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte della venditrice né *“il puntuale adempimento del mandato che Parte_1 afferma di aver ricevuto”* ed ha, quindi, respinto la domanda anche nei confronti della venditrice.

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, sia in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie che alla valutazione delle prove offerte.

In punto di diritto si può rilevare che la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità consente di qualificare la fattispecie descritta dall'odierna appellante in termini di mediazione unilaterale, idonea a far sorgere, ricorrendo determinati presupposti, il diritto alla provvigione nei confronti di entrambe le parti del contratto concluso per effetto dell'attività mediatrice, posto che *“La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatrice dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte [...] il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatore senza per questo escluderlo ... ”* (Cass. 24950/16, in motivazione; v. anche Cass. 29287/18).

E' stato ancora osservato che *“È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo”* (Cass. 12651/20).

E' necessario, pertanto, ricostruire in punto di fatto se, come dedotto dalla parte appellante, la venditrice le abbia conferito l'incarico di reperire acquirenti e se il contratto di compravendita concluso tra le parti odierne appellate sia stato il risultato dell'attività di mediazione concretamente svolta dalla società Pt_1 nella piena consapevolezza e accettazione di tale attività da parte degli acquirenti.

Ritiene la Corte, in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale, che la società appellante abbia offerto la prova presuntiva (prova idonea, non essendo richiesta la forma scritta *ad substantiam* né *ad probationem*), che la venditrice CP_1 le ha conferito l'incarico di reperire acquirenti per il proprio immobile, sito in Milano via Marochetti, 21 e che in esecuzione di tale incarico sia stata svolta attività mediatrice ai fini della conclusione del contratto fra CP_1 e Parte_3 .

E' risultato, infatti (v. docc. 2,10 e 11 appellante e memoria istruttoria CP_1 , che Pt_1 era in possesso di fotografie dell'immobile diverse da quelle pubblicate in Internet con l'annuncio di CP_4 (agente immobiliare al quale la CP_1 aveva conferito un precedente incarico di reperire acquirenti): tali fotografie mostrano anche la casa disabitata e la venditrice CP_1 ha negato di aver lasciato a terzi le chiavi dell'immobile dopo essersi trasferita in altra abitazione.

La difesa di CP_1 per spiegare la circostanza relativa al possesso di tali fotografie da parte di Pt_1 ammette che nel gennaio-febbraio 2012 i signori Parte_3 hanno effettuato due visite nell'appartamento accompagnati dal signor Parte_2 , che si sarebbe qualificato come collaboratore di CP_4 che era l'agente da CP_1 in precedenza incaricato: la circostanza che Parte_2 si sia qualificato come collaboratore di CP_4 non ha trovato, tuttavia, riscontro nell'istruttoria orale svolta (v. deposizioni testimoniali CP_4 e Parte_4 - udienza 23.9.2020 davanti al consigliere delegato dalla Corte).

E' risultato altresì che nella proposta di acquisto, sottoscritta da Controparte_2 quale proponente e da Parte_1 (socio accomandatario dell'appellante) quale "agente immobiliare" (doc. 4 Pt_1 , risultano indicati il nome e il cognome della venditrice CP_1 e il suo codice fiscale (dati che non risultano, come è noto, negli annunci di vendita pubblicati in Internet); analogamente tali dati risultano inseriti nella dichiarazione della proponente CP_2 , che si impegna a pagare a Pt_1 la provvigione (doc. 5 CP_2).

Altro elemento indiziario convergente nel senso del conferimento di incarico da parte di CP_1 a Pt_1 si desume dalla deposizione del teste CP_4 (v. verbale udienza 23.9.2020), il quale ha riferito che, dopo qualche mese da quando ha ricevuto l'incarico dalla CP_1 ha trasferito l'agenzia in un'altra zona ed i coniugi Controparte_8 quando lui si è trasferito, gli hanno detto che preferivano un'agenzia in zona e non si sono più sentiti (il che consente di escludere che l'attività svolta possa essere riferita a CP_4 e che la venditrice potesse considerarla come tale).

Altro elemento che converge nel senso di un accordo tra CP_1 e Pt_1 si desume dalla deposizione del teste Parte_4 marito della CP_1 il quale ha dichiarato che, dopo le visite effettuate con Parte_2 nell'appartamento, dei coniugi Parte_3 e di un'altra persona, Parte_2 li ha convocati in agenzia per informarli di una proposta.

La difesa di CP_1 deduce che solo in occasione della comunicazione della proposta di Parte_3 i coniugi Controparte_8 si sarebbero accorti che Parte_2 non era l'incaricato di CP_4 quale loro lo avevano creduto.

Ritiene la Corte che tale deduzione risulti, tuttavia, poco credibile, alla luce dei fatti che si sono sopra elencati: l'affermazione non risulta, infatti, compatibile con la circostanza che, dopo aver interrotto i contatti con CP_4 che si era trasferito, CP_1 abbia accettato le visite di un suo asserito incaricato (Parte_2), anche permettendogli di scattare fotografie, e soprattutto si pone in contrasto con la circostanza che i coniugi Controparte_8 abbiano accettato di essere convocati per ricevere un'offerta in un'agenzia che non era quella di CP_4 ma quella di Pt_1

Anche nei riguardi degli acquirenti Parte_3 vi sono elementi idonei per ritenere che gli stessi abbiano avuto piena consapevolezza e accettazione dell'attività mediatrice svolta da Pt_1 rammentando che la consapevolezza e l'accettazione dell'attività mediatrice sono idonee a far sorgere l'obbligo di corrispondere la

provvigione in relazione all'affare concluso per effetto dell'attività mediatoria (v. Cass. 12651/20 cit.).

Il diritto alla provvigione sorge, infatti, anche quando non vi sia un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che il mediatore, *“pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo”* abbia messo in relazione le parti *“sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”* (Cass. 869/18).

In punto di diritto si deve ancora ricordare che *“il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativo ad un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti* (Cass. 25851/14).

La società appellante ha prodotto la copia della proposta di acquisto (doc. 4), che gli acquirenti hanno formulato il 18.2.2012 dopo aver visitato l'immobile (nella quale è stata indicata come data del rogito la data del 31.8.2012), nonché la copia dell'assegno emesso quale caparra confirmatoria (doc. 5 primo grado).

Gli appellati Parte_3 ammettono di essersi rivolti all'appellante dopo aver letto un annuncio di vendita (dello stesso immobile che poi, il 14.9.2012, hanno effettivamente acquistato) e di aver conosciuto la venditrice CP_1 per il suo tramite, così come di aver fatto per il suo tramite una proposta di acquisto, ed anche di essersi impegnati a riconoscere una provvigione.

La difesa degli appellati Parte_3 ha, tuttavia, dedotto che dopo tali eventi gli stessi avrebbero appreso circostanze relative a pretese irregolarità dell'immobile, che

avrebbero incrinato il rapporto fiduciario con la *Pt_1* dalla quale essi ritengono di essere stati truffati e per tale ragione hanno svolto una domanda risarcitoria, sulla quale insistono con l'appello incidentale.

Sempre secondo la difesa degli appellati *Parte_3* la compravendita, che sarebbe avvenuta a condizioni diverse da quelle inizialmente proposte, non sarebbe stata conclusa per effetto dell'attività mediatrice di *Pt_1*

Ritiene la Corte sul punto che non sia stata offerta alcuna prova di raggiunti ai danni degli acquirenti.

La circostanza che *Pt_1* ha svolto l'attività mediatrice su incarico della proprietaria *CP_1* per le ragioni che si sono espone, consente di escludere che possa esservi stata una "truffa" ai danni degli appellati e che possano quindi configurarsi danni risarcibili, che, peraltro, non vengono specificamente descritti.

In ordine alla conclusione dell'affare si può ritenere che le condizioni a cui la vendita è stata conclusa non siano tali da aver interrotto il nesso causale, quale si è sopra descritto, tra la mediazione iniziale di *Pt_1* e la compravendita.

Il tempo trascorso tra la visita iniziale (gennaio/febbraio 2012), la proposta di acquisto (18.2.2012, con indicazione di rogito al 31.8.2012) e la data della compravendita (14.9.2012) non evidenzia un intervallo significativo, se si tiene altresì conto che vi è stato il pagamento di un acconto nel luglio 2012 (v. su un intervallo di sette mesi intercorso fra l'attività del mediatore e la conclusione del contratto Cass. 3438/02).

Anche la differenza di prezzo non risulta significativa (290.000,00 a fronte di 348.000,00 richiesti nell'annuncio e di 260.000,00 inizialmente offerti), al pari della mancanza del box nel contratto di compravendita, che non è determinante, posto che l'immobile adibito ad abitazione, certamente più rilevante nell'economia dell'acquisto, è il medesimo nella attività mediatrice e nel contratto di compravendita.

L'appello principale, pertanto, deve essere accolto e la sentenza riformata con la condanna degli appellati alla provvigione, che va commisurata, secondo quanto risulta dallo stesso documento 9 prodotto dall'appellante (che indica per le compravendite di immobili residenziali fino ad euro 1.000.000,00 il parametro d'uso del 2% del prezzo), all'importo di euro 5.800,00 a carico della venditrice *CP_1* e di euro 5.800,00 a carico degli acquirenti *Parte_3* .

L'appello incidentale di *Parte_3* va, invece, respinto per le ragioni suindicate in ordine all'insussistenza di una truffa ai loro danni.

Le spese di lite, da regolarsi secondo l'esito complessivo, vanno poste a carico degli appellati soccombenti per entrambi i gradi e liquidate, secondo i valori minimi dello scaglione della parte di domanda accolta, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie l'appello principale proposto da *Parte_1* e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7670/18, accoglie parzialmente la domanda di *Parte_1* e condanna *CP_1* al pagamento di euro 5.800,00 e *CP_3* e *Controparte_2* al pagamento di euro 5.800,00;
2. respinge l'appello incidentale proposto da *CP_3* e *Controparte_2* ;
3. condanna *CP_1* *CP_3* e *Controparte_2* al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.738,00 per il primo grado e in euro 3.118,00 per il secondo grado, oltre per entrambi i gradi rimborso del contributo unificato e spese forfetarie nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 25.2.2021

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti